

国家考古遗址公园旅游开发的政府规制方式研究^{*}

Government Regulation Methods in the Course of Tourism Development of National Archaeological Ruins Park

摘 要 国家考古遗址公园是新形势下加强我国文化遗址保护的一种新模式,采取适当的措施对国家考古遗址公园的旅游开发过程进行政府规制十分必要。从我国目前的实际来看,国家考古遗址公园旅游开发的政府规制方式主要包括产权规制、准入规制、价格规制和质量规制。我国国家考古遗址公园旅游开发领域的政府规制方式的主要问题体现为产权交易规范缺失、经营管理准入比较随意、门票价格形成机制模糊、工程建设中对环境影响评价的重视不足。针对这些问题,本研究立足实际,提出了对应的建议。

关键词 国家考古遗址公园;旅游开发;政府规制;环境影响

■文/李宾 刘阳 冯慧娟 马晓林

引言

国家考古遗址公园,是指以重要考古遗址及其背景环境为主体,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遗址保护和展示方面具有全国性示范意义的特定公共空间^[1-2]。国家考古遗址公园是新形势下加强我国文化遗址保护的一种新模式,不同于一般的国家公园,承载其核心价值的主体是重要的文化遗址及其环境背景,而非一般的自然景观。由于文化遗址具有准公共物品的性质,而且依托文化遗址发展的旅游业对遗址环境具有一定的负外部性,因而,采取适当的措施对国家考古遗址公园的旅游开发过程进行政府规制十分必要。

史普博(Spulber)将政府规制界定为三种类型:一是直接干预市场配置机制的规制;二是通过影响消费者决策而影响市场均衡的规制;三是通过影响企业决策从而影响市场均衡的规制^[3-4]。奥格斯(Ogus)从广义的角度将规制分为社会性规制和经

济性规制两个大类,其中:社会性规制主要包括安全与健康、环境保护、消费者保护等领域的规制,主要为了解决交易信息不对称和市场交易的外部性两类市场失灵;经济性规制主要适用于具有垄断倾向的产业,主要为“自然垄断”提供一种替代性竞争,从而提高资源的配置效率^[5]。

梁明珠和王伟(2010)根据公共性旅游资源开发与保护中存在的问题,提出从价格、进入、环境税费和信息补偿等方面实施政府规制,以有效实现公共性旅游资源的保护性目标和可持续利用^[6]。张朝枝(2017)研究了国家公园体制中经营机制改革问题,提出国家公园体制建设首先必须优化门票收益分配机制来协调公园边界内外利益,同时建立以资质准入为基础的特许经营制度,对园区内一些资源垄断性交通运输服务、接待服务实行公开招标、按等级资质获得不同类别项目的特许经营^[7]。李宏和石金莲(2017)则梯级设计了我国国家公

园的游憩活动类型,并指明了适用的旅游经营模式^[8]。

由此可见,学界对于政府规制方式的认识仍有诸多差异,而且,有关国家考古遗址公园政府规制的相关研究仍然很少。因此,本文拟对国家考古遗址公园旅游开发中的政府规制方式进行探索性研究,分析政府规制方式存在的主要问题,并在此基础上提出完善国家考古遗址公园旅游开发政府规制方式的政策建议。

国家考古遗址公园旅游开发中政府规制的主要方式

一般来说,在政府规制过程中,被规制对象的产权属性是首先要明确的,因为被规制对象的产权属性影响了政府规制主体实施规制的具体方式。在明确了被规制对象的产权属性后,政府规制主体要对是否允许特定的利益主体参与被规制对象的活动进行规制。而对于已经参与被规制对象活动的利益相关者,政府规制主体通

^{*}基金项目:北京市社会科学基金项目(15JG0145);中央高校基本科研业务费项目(BUCTRC201512)

过对交易价格和产品或服务的质量进行规制来界定他们之间的利益关系。因此,在本研究中,政府规制的方式被划分为产权规制、准入规制、价格规制和质量规制四个类型。

产权规制

产权也称为资产的所有权,包括所有者依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。国家考古遗址公园旅游开发中的产权规制就是对国家考古遗址公园旅游开发过程中各种产权关系的界定和规范,主要包括原始产权的界定和产权交易的规范两个方面的内容。

第一,原始产权的界定。国家考古遗址公园的产权归谁?根据国家文物局发布的《国家考古遗址公园管理办法(试行)》规定,国家考古遗址公园是特定的公共空间,而且这个空间以重要考古遗址及其背景环境为主体^[1]。考虑到文化遗址的公有属性和公园的公共特征,国家考古遗址公园的产权应归属国家或特定的集体。

第二,产权交易的规范。明确国家考古遗址公园的产权归属,为国家考古遗址公园的产权交易提供了基本条件。国家考古遗址公园的产权交易指国家考古遗址公园的产权所有单位对国家考古遗址公园的占有、使用、收益和处分权利的转让或部分转让,主要体现为各种形式的遗产单位改制和遗址开发。由于文化遗产的准公共物品特征和遗址开发的外部性特征,国家考古遗址公园的产权交易应依法进行,参与国家考古遗址公园产权交易的相关主体应满足特定的实体条件,产权交易过程也应符合特定的程序要求。

准入规制

国家考古遗址公园旅游开发中的准入规制就是对国家考古遗址公园旅

游开发过程中的各种市场准入限制和要求。不是谁都可以参与国家考古遗址公园的旅游开发,也不是谁都可以参与国家考古遗址公园内的各项经营活动。政府要对进入这个市场的主体资格条件、进入程序和退出程序进行规定。国家考古遗址公园旅游开发过程的准入规制主要包括开发建设准入规制和经营管理准入规制两个方面。

第一,开发建设准入规制。参与国家考古遗址公园范围内开发建设的设计单位应当具有园林绿化设计领域的建筑工程设计资质和必要的设计经验,并通过参加由遗址公园管理单位(或政府采购部门)组织的招标活动获得公园开发建设的设计资格。参与国家考古遗址公园范围内开发建设的建筑施工单位应当具有市政公用工程总承包资质或园林古建、消防设施、环保工程、河湖整治工程、堤防工程等专业承包资质和必要的建筑施工经验,并通过参加遗址公园管理单位(或政府采购部门)组织的招标活动获得建筑施工资格。参与国家考古遗址公园范围内开发建设的工程监理单位应当具有市政公用工程监理资质和必要的工程监理经验,并通过参与遗址公园管理单位(或政府采购部门)组织的招标活动获得工程监理资格。

第二,经营管理准入规制。总体承包公园全部经营活动的单位应当具有从事经营活动的必要资质、资本实力和工作经验,并通过参加遗址公园管理单位(或政府采购部门)组织的招标活动或竞争性谈判以获得相应的资格。参与国家考古遗址公园范围内特定项目市场经营的单位应当具有开展该项经营活动必要的资质和工作经验,并参加遗址公园管理单位(或政府采购部门)组织的招标活动或竞争性谈判获得相应的资格。

价格规制

国家考古遗址公园旅游开发中的价格规制就是对国家考古遗址公园旅游开发过程中的各种产品与服务价格进行管理和规范。国家考古遗址公园中提供的各种产品与服务不应随意定价,否则会在一定程度上与国家考古遗址公园的“公园”角色和公益目的相背离。价格规制的主要实施依据是《中华人民共和国价格法》和行政法规《中华人民共和国价格管理条例》。国家考古遗址公园的价格规制主要包括门票价格规制和产品与服务价格规制两个方面。

第一,门票价格规制。国家考古遗址公园的门票收入,包括景区门票收入和园中园门票收入,是公园收入的重要组成部分。门票价格的规制应包括以下几个方面:其一,公园门票的价格应与公园内的遗址价值、文物等级和文物数量、当地的收入水平相关联;其二,公园门票的价格应充分考虑园区的“公园角色”和公益目的,不仅要便于一般市民的游览和休憩,更要便于研究者开展科学研究和中小學生接受爱国主义教育和科普教育;其三,门票价格的变化应当符合相关制度的规定,并举行具有广泛群众基础的听证会。

第二,产品与服务价格规制。国家考古遗址公园内提供的产品与服务也不能随意定价,应当与遗址公园的功能定位和当地收入水平相关联。确定的价格应在遗址公园管理机构备案。产品与服务价格的规制应包括以下两个方面:一是利用公园遗址和文物资源提供的文化艺术产品与服务的收费应参考产品的完全成本与合理的行业利润确定;二是其他与公园遗址和文物资源无关的产品与服务的收费应参考产品的进货成本与合理的行业

利润确定。

质量规制

国家考古遗址公园旅游开发中的质量规制就是对国家考古遗址公园旅游开发中的建设工程质量和各种旅游产品与服务的质量进行规范。国家考古遗址公园的建设工程质量和旅游产品与服务的质量,直接影响了游客的旅游体验和文化传播效果,因而应当进行必要的政府规制。国家考古遗址公园旅游开发中的质量规制主要包括建设工程质量规制和旅游产品与服务质量规制。

第一,建设工程质量规制。国家考古遗址公园旅游开发建设工程质量,主要包括国家考古遗址公园旅游开发过程中的各种文物保护项目建设工程质量和各种旅游服务设施项目建设工程质量。对旅游开发建设工程质量进行政府规制,既是保证国家考古遗址公园建筑工程安全的需要,也是更好地实现文物保护目标和服务游客目标的需要。

第二,旅游产品与服务质量规制。国家考古遗址公园内的产品主要包括文化艺术品、纪念品、玩具和食品等。文化艺术品、纪念品、玩具的质量应当符合相关国家或行业标准,食品还应符合国家或行业卫生标准。国家考古遗址公园内的服务主要包括住宿餐饮、交通运输、导游讲解、遗址展示、科普教育、失物招领等。目前旅游主管部门对旅游产品与服务质量进行政府规制的主要依据是部门规章《旅游景区质量等级评定管理办法》和国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》。

国家考古遗址公园旅游开发政府规制方式的主要问题

作为政府规制主体的各级国家

机关,通过上述四种规制方式对国家考古遗址公园的旅游开发过程进行规制,有利于形成一个能够兼顾文化遗址开发与保护的政府规制体系。然而,近年来一些国家考古遗址公园旅游开发过程的政府规制实践表明,我国当前的国家考古遗址公园旅游开发过程的政府规制方式在实施过程中仍然存在若干问题,削弱了政府规制的效能,降低了政府规制的效率,影响了政府规制的效果。

产权交易规范缺失

20世纪90年代以来,我国丰富、独特、多样的文化遗产日益成为促进地方经济发展的重要旅游资源,部分遗产所在的地方政府对遗产单位进行了改制,对遗址进行了旅游开发,形成了“所有权和经营权分离”“一区两制”“遗产资源包装上市”等产权模式^[2]。但无论是哪一种产权模式,其实质都是遗址公园的产权所有者以某种形式对遗址的占有、使用、收益和处分权的部分让渡。但是,我国近年来的一些遗产单位改制实践表明,由于产权交易规范的缺失,我国现有的一些遗产单位改制行为有违遗址开发的社会使命,偏离了遗址开发的正确轨道^[2],甚至对我国很多珍贵的文化遗产造成了不可逆的破坏。

经营管理准入比较随意

国家考古遗址公园的经营管理准入主要是公园范围内特定项目的经营管理准入,主要包括商业网点经营、导游导览、车船交通、绿地养护等。与开发建设具有明确的准入要求相比,我国现有法律法规对遗址公园经营管理准入的资格基本没有明确的要求。遗址公园的产权所有者或其委托管理单位在进行经营项目招标时通常可以自行确定投标人的资格条件。这可能导致遗址公园选择的经营管理

者只懂得商业经营而不具有遗址保护的意识和能力。国家文物局于2011年颁布的《国有文物保护单位经营性活动管理规定(试行)》规定:“国有文物保护单位开展经营性活动,不得增加文物保护单位及其环境的安全风险;经营性活动的内容和规模,应当与文物保护单位的文化属性和承载力相适应”^[9]。但现实情况是,很多遗址公园内的众多商业活动存在品位低下和环境脏乱差情况,甚至存在商业设施占压、破坏文化遗址的情况。

门票价格形成机制模糊

国家考古遗址公园门票价格规制的主要依据是《中华人民共和国价格法》和《中华人民共和国价格管理条例》。但上述两个法规只明确了一般的价要求格和形成过程,难以具体规范国家考古遗址公园的门票价格形成机制。特别是,国家考古遗址公园承担了“公园”角色,具有明确的公益目的,其门票价格形成机制不能与一般的商品相提并论。因此,国家考古遗址公园门票价格的形成机制仍然比较模糊,很多门票价格仍然是行政决策的结果。例如:北京市某遗址公园目前执行的价格是2000年3月由区物价局批准后执行的价格:成人门票10元,学生门票5元,园中园另行收费。为落实国家发改价格[2007]227号文件精神,取消园中园,统一票价,2008年4月,该遗址公园的管理单位向价格行政主管部门提交了报告,尽管此后遗址公园管理单位与相关部门进行了多次协调,但价格调整事宜一直悬而未决。

工程质量易忽视环境影响

国家考古遗址公园内的各项建设工程,不仅要关注建设工程本身的质量,还要考虑工程建设带来的环境影响。国家考古遗址公园要保护的不仅

是公园内的文化遗址，还包括文化遗址赖以存在的背景环境。未依法完成环境影响评价的建设工程项目，强行开工建设可能会对遗址公园的生态环境带来不可逆的负面影响。2005年3月，某大学教授偶然发现北京市某遗址公园正在实施湖底防渗工程，后经媒体报道后引起了社会公众的广泛关注。环境影响评价原本应是在防渗工程实施前依法有序进行的环节，但该遗址公园的湖底防渗工程在开工建设前并未进行环境影响评价，环境保护部门随后介入调查。尽管此事最终得到了解决，但也从侧面凸显出在对工程质量进行规制时考虑环境影响的重要性。

对国家考古遗址公园旅游开发中政府规制的建议

鉴于国家考古遗址公园旅游开发的政府规制方式在实施过程中仍然存在上述四个方面的问题，本文建议通过以下对应的措施进行改进。

完善遗址公园产权交易规范

完善的法律法规是依法对国家考古遗址公园的产权交易进行规制的前提条件。我国应尽快完善国家考古遗址公园产权交易的规范性文件，对遗产单位的改制过程进行规制，包括但不限于改制的时机、模式、程序、审批权限和改制后的监督等，从而为维护国家考古遗址公园的社会使命、平衡旅游开发与遗址保护的关系而创造良好的制度环境。

明确经营管理准入资格条件

良好的资格条件是国家考古遗址公园经营管理能力的重要体现。参加国家考古遗址公园范围内特定经营管理项目竞标的投标人，不仅应具有法律法规要求的开展所经营项目的所有资格资质，还应具有良好的遗址保

护意识与保护能力，有能力在国家考古遗址公园开展经营管理的过程中，不增加文物保护单位及其环境的安全风险。因此，建议像开发建设一样，设立国家考古遗址公园经营管理者的准入门槛，并对其应该具有的资质条件予以明确。

理顺公园门票价格形成机制

国家考古遗址公园的门票价格是普通民众非常关心的议题。从目前的我国考古遗址公园的门票情况来看，差异较大，其中不同种类之间差异大、不同地区差异也较大。因此，与价格相关的法律法规不仅要明确国家考古遗址公园门票价格的确定依据，还应进一步理顺国家考古遗址公园的价格形成机制，明确相关机构在遗址公园门票价格形成过程的职责和权限，规范门票价格形成的程序，保障遗址公园门票能够体现出“公园门票”和遗址保护的双重特征。

严格执行环境影响评价制度

环境影响评价制度是我国环境保护法律法规体系中的重要一环。国家考古遗址公园的旅游开发建设中，要严格遵守以不损害遗址及其赖以存在的环境为根本出发点。因此，各种工程建设中，均应当严格依照我国环境保护法规，尤其是《中华人民共和国环境影响评价法》的规定进行环境影响评价，必要的时候还应引入环境领域的专家对建设工程的潜在环境影响进行全面的论证，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响。^[1B]

参考文献

- [1]国家文物局. 国家考古遗址公园管理办法(试行)(文物保发[2009]44号)[Z]. 2009-12-17.
- [2]李宾, 韩方芳, 马晓林. 国家考古遗址公园旅游开发的政府规制问题、成因与对策研究[J]. 生态经济, 2017(3):

133-138.

- [3][美]丹尼尔·F·史普博. 管制与市场[M]. 余晖等, 译. 上海: 格致出版社, 上海三联书店, 上海人民出版社, 2008: 44-45.
- [4]王廷惠. 加入WTO与政府经济职能转变[J]. 上海经济研究, 2002(7): 3-13.
- [5][英]安东尼·奥格斯. 规制: 法律形式与经济学理论[M]. 骆梅英, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 4-6.
- [6]梁明珠, 王伟. 公共性旅游资源开发与保护的政府规制研究[J]. 人文地理, 2010(6): 150-153.
- [7]张朝枝. 基于旅游视角的国家公园经营机制改革[J]. 环境保护, 2017(14): 28-33.
- [8]李宏, 石金莲. 基于游憩机会谱(ROS)的中国国家公园经营模式研究[J]. 环境保护, 2017(14): 45-50.
- [9]国家文物局. 国有文物保护单位经营性活动管理规定(试行)(文物政发[2011]16号)[Z]. 2011-8-25.

(李宾系北京化工大学经济管理学院副教授; 刘阳, 北京化工大学经济管理学院; 冯慧娟系中国环境科学研究院环境与经济研究室副研究员; 马晓林系北京市海淀区圆明园管理处副主任。冯慧娟系通讯作者)